

1500875-61.2022.8.26.0603  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Roberto Soares Leite  
Comarca: Araçatuba  
Foro: Foro de Araçatuba  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 28/09/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
VITOR LUCAS FERREIRA PEDROSO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VITOR LUCAS FERREIRA PEDROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 11 de junho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Araçatuba  
Foro de Araçatuba  
1ª Vara Criminal  
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500875-61.2022.8.26.0603 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1500875-61.2022.8.26.0603  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
VITOR LUCAS FERREIRA PEDROSO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VITOR LUCAS FERREIRA PEDROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 11 de junho de 2022, por volta das 21h51min, na Rua Paula Souza, 503, bairro Alvorada, nesta

cidade, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 88,23 gramas de cocaína distribuídas em 128 porções, conforme laudo de constatação prévia (fls. 21) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/78).

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante e inquérito policial.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 39/40).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 128/129).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado.

Encerrada a instrução, na própria audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da primariedade, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requereu, ainda, a fixação de regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação prévia (fls. 21) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/78).

A autoria também é certa e ficou provada pela confissão do réu e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A testemunha Josias Guerrero Júnior, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento no momento em que avistaram um indivíduo parado em frente a uma residência. Ao visualizar a viatura policial, tal indivíduo atravessou a rua até um bar. Diante da fundada suspeita, tal indivíduo foi abordado e com ele nada de ilícito foi localizado. O indivíduo foi identificado como Leandro e relatou que havia ido comprar drogas com o réu Vitor. Os policiais militares, então, aguardaram o réu sair da residência. Assim que saiu da residência, o réu foi abordado e com ele foram localizados 06 microtubos com cocaína, além de R\$ 157,00 e um telefone celular. Indagado, o réu disse que era usuário e autorizou a busca domiciliar. Na residência do réu, sob a laje, foi localizada uma sacola contendo 122 microtubos com cocaína e uma balança de precisão. O réu permaneceu negando a traficância. Os microtubos localizados sobre a laje eram idênticos àqueles que o réu trazia contigo. Não conhecia o réu e o outro indivíduo.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luiz Alberto da Costa Araújo, policial militar, que confirmou os fatos, conforme narrados por seu colega de farda.

No interrogatório prestado em Juízo, o réu Vitor Lucas Ferreira Pedroso confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que os policiais militares pularam o muro de sua residência e o abordaram. Admitiu que iria passar entorpecente aos "clientes" que estavam em frente a sua casa. Disse aos policiais militares que tinha mais droga. Trazia consigo 06 pinos de cocaína, um aparelho celular e R\$ 157,00 em notas diversas. Em sua residência foram localizados os microtubos e a balança, conforme relataram os policiais. Disse que tinha pegado entorpecente para vender havia uma semana. Nunca respondeu a outro processo e está arrependido.

Dessa forma, verifica-se que o réu admitiu a prática do crime de tráfico de drogas.

A confissão está corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Resta dosar a pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão da primariedade do réu, fixo pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, observo que não há circunstância agravante, e as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, ora reconhecidas, não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual a pena permanece em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no § 4º, do art.33, da Lei de Tóxicos, pois presentes os requisitos legais, sobretudo a primariedade.

Pela expressiva quantidade de droga apreendida, diminuo a pena em um sexto e fixo a

pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal. Considerando a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu, seria o caso de fixação de regime inicial semiaberto. Contudo, diante do período de prisão cautelar, com base no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento do restante da pena. Atento às regras do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas (que envolveu substância entorpecente de alto poder destrutivo - cocaína), de forma que a substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos não é recomendável ao caso em tela. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VITOR LUCAS FERREIRA PEDROSO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto (detração penal já realizada), e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 33, 'caput', na forma do § 4º, do mesmo artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido (R\$ 157,00), pois decorrente de tráfico de drogas (art.63 da Lei 11.343/06). Tendo em vista o regime inicial fixado (aberto), concedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual deferida.

Araçatuba, 28 de setembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE  
Juiz De Direito  
(assinado digitalmente)